

1032535-40.2021.8.26.0224

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro

Magistrado: Lincoln Antônio Andrade de Moura

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 10ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 31/12/2022

... fls. 396/397 a autora informa o furto do veículo.

Manifestação de ITAVEMA às fls. 399/401 e da RENAULT às fls. 402/403.

Despacho de fls. 404 determinou que a autora se manifestasse acerca do prosseguimento do feito.

Manifestação de ITAVEMA às fls. 407 e da autora às fls. 408.

É o relatório.

Decido.

Passo ao julgamento do feito, tendo em vista que a realização da prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

10ª Vara Cível

Rua dos Crisântemos, nº29, Guarulhos - SP - cep 07091-060

1032535-40.2021.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1032535-40.2021.8.26.0224

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro

Requerente:

Katia Cilene Silva de Souza

Requerido:

Itavema France Veículos Ltda. e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lincoln Antônio Andrade de Moura

Vistos.

KATIA CILENE SILVA DA SOUZA ingressou com ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores, indenização por danos morais e materiais e tutela antecipada em face de RENAULT GUARULHOS ITAVEMA FRANCE VEÍCULOS LTDA e RENAULT DO BRASIL S/A alegando, em suma que, em 26/03/2019 adquiriu junto as requeridas um veículo marca/modelo RENAULT/KWIN INTENSE, zero km, pelo valor de R\$ 43.261,00.

Em 15/06/2020 realizou a primeira revisão do veículo constatando-se barulho anormal no motor. Aduz que desde então, o veículo permaneceu na concessionária, porém, os barulhos somente aumentaram, fazendo com que dispendesse aproximadamente R\$ 3.000,00 para conserto do veículo, fora a remoção com guincho.

Aduz que entrou diversas vezes em contato com a 2ª requerida, sendo informada que seria agendado atendimento, porém, nada fora solucionado.

Após a revisão foram encontrados defeitos no motor, barulho interno na parte inferior e barulho anormal no motor. Aduz que realizada análise, fora informada acerca da necessidade de pagamento de R\$ 2.000,00 para reparo no veículo ou R\$

18.900,00 para troca do motor.

Porém, mesmo estando em garantia até 10/04/2022, houve a troca do motor e a cobrança do valor indicado.

Alega que por se tratar de veículo novo, acreditava que não teria qualquer tipo de problemas.

Aduz que em 29/06/2020 fora informada que o veículo estaria pronto para ser retirado, porém, verificou que os danos não foram reparados e, ainda, o veículo retornou com danos em outras peças.

Aduz que entrou novamente em contato com a requerida, sendo agendada nova revisão, porém, os defeitos não foram sanados.

Relata ainda que, em poder da documentação onde foram constatados os defeitos e necessidade de substituição do motor, aguardou solução por parte das requeridas o que até o momento não fora apresentada.

Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para a restituição dos valores pagos, sem prejuízos das perdas e danos e, ao final, a procedência da demanda com a decretação da rescisão do contrato com a condenação das rés a restituição do valor de R\$ 43.261,00, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 20.000,00 e, ainda ao pagamento dos danos materiais referentes ao defeito do veículo.

Instruíram a inicial, documentos de fls. 31/63.

Decisão de fls. 63/67, determinou emenda à inicial e indeferiu a liminar pretendida.

Emenda à inicial às fls. 70/75, pugnando pela inclusão no polo passivo de BANCO RCI BRASIL.

Citado, o requerido BANCO RCI BRASIL S/A apresentou contestação às fls. 95 e seguintes arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista ser responsável tão somente pelo financiamento do bem.

Impugna a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, alega que inexistente responsabilidade, tendo em vista que os vícios que o veículo apresenta não podem interferir no contrato de financiamento. Não causou danos materiais à autora. Não houve dano moral.

RENAULT DO BRASIL S/A apresentou contestação às fls. 169 e seguintes, impugnando os benefícios da assistência judiciária gratuita. No mais, alega a necessidade de realização de perícia.

Aduz que a autora menciona que realizou reparos fora da rede autorizada, prejudicando qualquer perícia a ser realizada. Relata ainda que não tem conhecimento dos reparos realizados no veículo.

Alega ainda que o veículo fora entregue à autora em perfeito estado, com garantia de fábrica. Não houve qualquer falha na prestação de serviços e que após a retirada do veículo a autora não o levou para a revisão programada.

Aduz que a primeira passagem do veículo na concessionária foi em 29/06/2020, porém, já deveria ter realizado a revisão de 10.000 km, sendo que, quando compareceu no local o veículo contava com 16.502 km.

Na ocasião, a concessionária identificou a baixa no óleo do motor e, diante da negligência da autora, foi negado o reparo em garantia, vez que não havia realizado a manutenção preventiva.

Relata que a autora retirou o veículo da concessionária, sem autorizar os reparos. Retornou a concessionária em 17/07/2020 com a mesma reclamação, sendo repassados os custos necessários aos reparos, com a necessidade de troca do motor em razão do pouco óleo, o que causou o desgaste prematuro por falta de manutenção, fator não coberto pela garantia. Ademais, a não realização das revisões programadas é causa de excludente da garantia.

Portanto, os danos causados ao motor decorreram de erros da autora. Assim, sem comprovação de falha na prestação dos seus serviços ou de vício no veículo, não há que se falar em indenização. Impugna os danos materiais alegados, bem como o valor indicado pela autora. Não houve dano moral.

ITAVEMA FRANCE apresenta contestação às fls. 242 e seguintes, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial.

No mais, alega, em suma que, os problemas apresentados pelo motor do veículo

decorreram por baixo nível de óleo, situação que poderia ser evitada se realizadas as revisões programadas e seguidas as orientações prestadas pela montadora no manual do veículo.

A autora descumpriu o plano de manutenção preventiva, tendo em vista que o primeiro atendimento ocorreu em 29/06/2020, quando o veículo contava com 16.502 km e, somente foi agendada em razão do barulho apresentado no motor.

Assim que abriu o atendimento, o sistema acusou o decurso de prazo de garantia, tendo em vista que o automóvel possuía mais de um ano de uso e, ultrapassava a tolerância de quilometragem. Alega ainda que o problema apresentado foi devido a falta de manutenção, sendo a autora orientada sobre a necessidade dos reparos, porém, somente pagou pelos serviços de alinhamento e balanceamento, limpeza no sistema de freio e protetor de bateria. Portanto, a autora não realizou reparos no motor perante a requerida, vez que não os autorizou. Assim, o defeito que o veículo apresentou decorreu do mau uso do bem pela autora, não havendo que se falar em indenização. Não houve dano moral e o quantum pretendido é excessivo.

Réplica às fls. 337/340.

Instadas a especificarem provas, BANCO RCI pugnou pelo pronto julgamento da demanda, a autora por oitiva de testemunhas e prova pericial, a fabricante do veículo pelo julgamento antecipado e a concessionária por produção de perícia técnica.

Decisão de fls. 355/361 determinou a realização de perícia técnica.

Às fls. 396/397 a autora informa o furto do veículo.

Manifestação de ITAVEMA às fls. 399/401 e da RENAULT às fls. 402/403.

Despacho de fls. 404 determinou que a autora se manifestasse acerca do prosseguimento do feito.

Manifestação de ITAVEMA às fls. 407 e da autora às fls. 408.

É o relatório.

Decido.

Passo ao julgamento do feito, tendo em vista que a realização da prova pericial ficou prejudicada em razão do furto do automóvel, no curso da ação, fato incontroverso e, conseqüentemente, tornou inviável a elucidação a respeito de eventuais vício no produto, nas quais se embasa o pedido de rescisão do contrato com ressarcimento de valores.

A prova pericial mecânica no bem, era imprescindível para esclarecer se os defeitos apresentados pelo veículo seriam decorrentes de vício oculto ou por falta de manutenção, dado o conhecimento especializado na parte mecânica de veículos e, a luz das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim, como o veículo a ser periciado fora furtado no curso da demanda, resulta que o pedido de rescisão do contrato com a devolução de valores está prejudicado pela falta de interesse processual da parte autora, que, por sua vez, não deu causa ao fato. E, nessa esteira, inexistente utilidade na prestação jurisdicional no que se refere a tal pleito, redundando na falta de interesse processual superveniente da autora quanto a este pedido.

Pois bem.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais e materiais, os elementos constantes nos autos são suficientes para dirimir a lide.

Dos documentos acostados com a contestação não se pode verificar a existência de vício oculto, mas sim de desgaste da coisa em razão da falta de manutenção necessária.

Verifica-se do documento acostado pela própria autora às fls. 40 que, a revisão programada para 10.000km ou um ano de utilização do veículo, somente fora realizada em 29/06/2020, quando o veículo já contava com mais de 16.000km (especificadamente 16.502 km).

Consta também, do documento de fls. 42, a orientação expressa de que a 1ª revisão deveria ser realizada no período alegado pelas rés e, no manual de instruções do veículo constam as causas de perda de garantia, sendo a primeira delas a negligência, bem como consta que a validade da garantia estaria submetida a

execução estrita do programa de manutenção da correquerida RENAULT. Assim, não tendo a autora comprovado a realização da revisão, no período determinado pela ré, não há como acolher as alegações de vício oculto e, sim, patente a má conservação do bem, pela própria autora que deixou de levar o veículo para realizar a revisão, no período determinado pela fabricante. E, como consequência, os valores dispendidos para o conserto do bem, foram decorrentes da própria atitude da autora, não podendo ser repassados aos requeridos que em nada contribuíram para tal dano. Há de se referir, ainda que, a nota fiscal emitida pelo prestador de serviços que teria realizado a retifica do motor fora expedida em 22/06/2021, ou seja, antes da realização da revisão programada. Também cumpre referir que a autora não comprovou ter dado entrada na concessionária antes do dia 29/06/2020, conforme alegado. Toda a documentação apresentada pela partes evidencia que a primeira revisão fora realizada no dia 29/06/2020, quando o veículo já constava com mais de 16.000 km, ou seja, fora da garantia contratual, conforme já esclarecido. Restou demonstrado que a concessionária requerida solicitou a revalidação da garantia, negada pelo fabricante, ante a negligência da autora. Portanto, sem que tenha comprovada qualquer falha das requeridas, tampouco que o defeito apresentado no veículos seria decorrente da fabricação e, com evidências que referido defeito ocorreu por falta da manutenção necessária, de rigor a improcedência dos pedidos iniciais. Por fim, não há que se falar em indenização por danos morais, eis que inexistente nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos e os fatos alegados na inicial, ante a ausência de demonstração da existência de defeito no veículo. Isto posto, JULGO EXTINTO o pedido de rescisão do contrato e devolução dos valores pagos, pela perda superveniente do objeto, extinguindo-se, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC e, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais e morais. Vencida, suporta a autora o pagamento das custas e despesas processuais, bem como verba honorária advocatícia que fixo em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita. P.R.I.C.

Guarulhos, 19 de dezembro de 2022.